



Reglamento Interno del Comité de Contraloría

PROMUF • Profesionales de la Música del Estado Falcón

(Documento Consolidado v1.0 — Alineado a Estatutos)

CAPÍTULO I: DE LA NATURALEZA, COMPOSICIÓN Y AUTONOMÍA

Artículo 1 (Naturaleza y Fundamento Estatutario)

El Comité de Contraloría es un órgano auxiliar permanente y autónomo de gobernanza gremial, creado conforme al Artículo 20 y 21.2 de los Estatutos de PROMUF. Su función es **fiscalizar, auditar y certificar** el uso transparente de todos los fondos de la Asociación, garantizando el cumplimiento estricto de la Política de Autogestión (Art. 6-A) y la Política de Resguardo Patrimonial (Art. 6).

Artículo 2 (Composición)

El Comité estará integrado por tres (3) agremiados solventes: un (1) Presidente, un (1) Secretario y un (1) Vocal, electos en Asamblea General por un período de tres (3) años, sin posibilidad de reelección inmediata. Ningún miembro de la Junta Directiva podrá integrar simultáneamente el Comité de Contraloría.

Artículo 3 (Principio de Jerarquía y Recomendación)

El Comité de Contraloría actúa como órgano **técnico, instructor y certificador**. Sus hallazgos, auditorías y recomendaciones serán elevados a la **Junta Directiva**, la cual tiene la facultad estatutaria exclusiva de tomar las decisiones ejecutivas finales sobre el manejo de los fondos, la aprobación de presupuestos y la ratificación de las rendiciones de cuentas. El Comité **recomienda y certifica**; la Junta Directiva **decide y ejecuta**.

Artículo 4 (Principios Rectores)

El Comité actuará bajo los siguientes principios:

1. **Transparencia Radical:** Todo agremiado tiene derecho a conocer el estado de los fondos.
2. **Trazabilidad Digital:** Cada movimiento debe quedar registrado con sello de tiempo.
3. **Destinos Cerrados:** Los excedentes solo pueden usarse para los fines taxativamente establecidos.
4. **Protección Patrimonial:** Resguardo multimoneda conforme al Art. 6 de los Estatutos.

CAPÍTULO II: DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS

Artículo 5 (Fiscalización de Fondos Permanentes)

Son atribuciones permanentes del Comité:

1. **Auditar trimestralmente** los cuatro (4) fondos del gremio: Cuotas de Membresía, Fondo de Salud y Emergencias, Fondo de Autogestión Gremial y Fondo de Ahorro/Operaciones.
2. **Verificar** que al menos el 50% del Fondo de Salud esté resguardado en moneda extranjera o activos equivalentes (Art. 6.d).
3. **Validar** que las cuotas de membresía se indexen al dólar USDT conforme al Art. 6.c.
4. **Revisar** el informe de composición monetaria del patrimonio que presenta el Tesorero en cada Asamblea Ordinaria (Art. 6.e).
5. **Certificar** el balance financiero antes de cada Asamblea General Ordinaria.

Artículo 6 (Auditoría de Eventos de Autogestión — Art. 6-A)

Para cada evento propio de PROMUF, el Comité deberá:

1. **Pre-Auditoría:** Revisar y certificar que exista un presupuesto detallado aprobado por la Junta Directiva **antes** de la realización del evento. Sin presupuesto aprobado, el evento no debe ejecutarse.
2. **Auditoría de Ejecución:** Verificar que el orden de pagos haya sido estrictamente:
 - **PRIMERO:** Gastos operativos soportados con factura o recibo legalizado.
 - **SEGUNDO:** Excedente depositado en el Fondo de Autogestión Gremial.
3. **Post-Auditoría:** Certificar la rendición de cuentas presentada por el Tesorero dentro de los quince (15) días siguientes al evento.
4. **Emisión del Sello de Conformidad:** Otorgar el "Sello de Auditoría Certificada" a los eventos que cumplan el procedimiento, el cual podrá ser usado por los músicos en sus portafolios como garantía de transparencia.

Artículo 7 (Hallazgos e Irregularidades)

Cuando el Comité detecte irregularidades (gastos sin soporte, desvío de excedentes, retenciones indebidas a músicos, falta de resguardo multimonedas), emitirá un Dictamen Técnico de Hallazgos que elevará a la Junta Directiva en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. La Junta Directiva tendrá diez (10) días hábiles para responder con un plan de correctivos.

Parágrafo Único (Conflicto de Interés con la Junta Directiva): En el supuesto de que las irregularidades detectadas involucren directa o presuntamente a uno o más miembros de la Junta Directiva, el Comité de Contraloría no podrá elevar el caso directamente a la Asamblea General. Deberá remitir obligatoriamente el expediente al Comité Disciplinario para su instrucción, investigación y emisión de la recomendación de sanción correspondiente. Solo tras el dictamen del Comité Disciplinario, y en caso de que la Junta Directiva se inhiba o bloquee la acción correctiva, el caso podrá ser elevado a la Asamblea General Extraordinaria para su resolución definitiva, garantizando así el debido proceso y evitando el auto juzgamiento.

CAPÍTULO III: DEL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA DE EVENTOS

Artículo 8 (Flujo de Auditoría de un Evento de Autogestión)

FASE 1: PRE-EVENTO (Mínimo 7 días antes)

- Tesorero presenta presupuesto detallado a Junta Directiva
- Junta Directiva aprueba presupuesto
- Comité de Contraloría CERTIFICA que existe presupuesto aprobado



FASE 2: EJECUCIÓN DEL EVENTO

- Se pagan honorarios de músicos (100%, prioritario)
- Se pagan gastos operativos (con factura)
- Se deposita excedente en Fondo de Autogestión



FASE 3: RENDICIÓN (Máximo 15 días después del evento)

- Tesorero presenta rendición de cuentas con soportes
- Comité de Contraloría AUDITA y verifica
- Comité emite:
- ☐ SELLO DE CONFORMIDAD (todo correcto)
- ☐ DICTAMEN DE HALLAZGOS (hay irregularidades)



FASE 4: CIERRE

- Si hay Sello: se publica en Muro de Transparencia
- Si hay Hallazgos: se eleva a Junta Directiva para correctivos

Artículo 9 (Documentación Requerida para la Auditoría)

El Tesorero deberá entregar al Comité, junto con la rendición de cuentas:

1. Presupuesto original aprobado por la Junta Directiva.
2. Listado de músicos y trabajadores con montos pactados y comprobantes de pago (Pago Móvil, Zelle, Binance, Zinli, transferencia bancaria).
3. Facturas o recibos legalizados de gastos operativos.
4. Comprobante de depósito del excedente en el Fondo de Autogestión (si aplica).
5. Declaración jurada de que no hubo retenciones ni descuentos indebidos a los músicos.

Artículo 10 (Tiempos Perentorios)

- El Tesorero tiene **15 días hábiles** tras el evento para presentar la rendición.
- El Comité tiene **10 días hábiles** para auditar y emitir su dictamen.
- Si el Tesorero no presenta la rendición en el plazo, el Comité emitirá automáticamente un **Dictamen de Incumplimiento** que elevará a la Junta Directiva para las acciones administrativas correspondientes.

CAPÍTULO IV: DE LA TRANSPARENCIA Y EL MURO PÚBLICO

Artículo 11 (Dashboard de Transparencia)

El Comité de Contraloría mantendrá actualizado un **Dashboard Público de Transparencia** (en Google Sheets de solo lectura o página web gratuita) accesible para todos los agremiados, que mostrará:

1. Saldo actual de cada fondo (en USD y su equivalente en Bs a tasa BCV).
2. Composición monetaria del patrimonio.
3. Estado de los últimos cinco (5) eventos auditados (con Sello de Conformidad o Dictamen de Hallazgos).
4. Total de cuotas recaudadas en el trimestre vs. gastos ejecutados.

Artículo 12 (Muro de la Transparencia)

Las certificaciones de eventos y los dictámenes de hallazgos (anonimizando datos sensibles) se publicarán en los canales oficiales de PROMUF (Instagram, Telegram, web) como garantía de rendición de cuentas pública.

Artículo 13 (Canal de Denuncia Ciudadana)

El Comité habilitará un **Formulario Digital de Denuncia Financiera** (Google Forms con código QR) para que cualquier agremiado pueda reportar de forma anónima o identificada:

- Sospechas de desvío de fondos.
- Retenciones indebidas en eventos.
- Falta de pago de honorarios.
- Irregularidades en la recaudación de cuotas.

El Comité tiene la obligación de investigar toda denuncia en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles y emitir los resultados ante la Junta Directiva.

CAPÍTULO V: DEL SOPORTE TECNOLÓGICO GRATUITO

Artículo 14 (Ecosistema Tecnológico del Comité)

Para garantizar la trazabilidad, la gratuidad operativa y la transparencia, el Comité utilizará:

1. **Google Workspace** (Drive, Sheets, Forms) para expediente digital, dashboard público y formularios.
2. **Notion o Trello** como tablero Kanban de auditorías en curso.
3. **Telegram (canal oficial + bot)** para notificaciones automáticas de certificaciones y alertas a agremiados.
4. **Código QR dinámico** en cada "Sello de Conformidad" que al escanearlo lleve al acta de auditoría pública.

Artículo 15 (Respaldo y Custodia Digital)

Toda la documentación de auditoría (presupuestos, comprobantes, actas, dictámenes) se almacenará en el Drive institucional de PROMUF con copia de respaldo mensual. El Secretario del Comité será el custodio de las claves de acceso.

CAPÍTULO VI: DE LAS RELACIONES CON OTROS ÓRGANOS

Artículo 16 (Relación con la Junta Directiva)

El Comité de Contraloría auditará trimestralmente un Informe de Gestión a la Junta Directiva. En caso de hallazgos graves o denuncias recibidas, lo hará de forma extraordinaria e inmediata. La Junta Directiva es

la única facultada estatutariamente para ejecutar correctivos, sancionar administrativamente o convocar a Asamblea General Extraordinaria.

El Comité de Contraloría no tiene facultad para convocar Asambleas ni para aplicar sanciones por sí mismo. En los casos excepcionales donde la falta grave involucre a un miembro de la Junta Directiva, se aplicará estrictamente el procedimiento del Parágrafo Único del Artículo 7, requiriendo la intervención previa y el dictamen del Comité Disciplinario antes de cualquier acción que pueda derivar en una convocatoria extraordinaria.

Artículo 17 (Relación con el Comité Disciplinario)

Cuando el Comité de Contraloría detecte irregularidades que puedan constituir faltas al Código de Ética (ej. apropiación ilícita, fraude al Fondo de Salud), remitirá el expediente al Comité Disciplinario para que este emita la recomendación de sanción correspondiente a la Junta Directiva.

Artículo 18 (Relación con el Tesorero)

El Comité es un órgano de fiscalización, **no de ejecución**. No puede ordenar pagos, ni mover fondos, ni autorizar gastos. Su función es verificar que quien ejecuta (el Tesorero, bajo autorización de la Junta Directiva) lo haga conforme a los Estatutos.

CAPÍTULO VII: DE LAS CERTIFICACIONES Y SELLOS

Artículo 19 (Sello de Auditoría Certificada)

Los eventos que cumplan el procedimiento del Art. 6-A recibirán el **Sello de Auditoría Certificada PROMUF**, el cual contendrá:

- Nombre del evento y fecha.
- Código QR único que enlaza al acta pública de auditoría.
- Firma digital del Presidente y Secretario del Comité.
- Fecha de certificación.

Este sello podrá ser usado por los músicos participantes en sus portafolios, redes sociales y propuestas artísticas como garantía de transparencia y profesionalismo.

Artículo 20 (Sello de Solvencia Financiera del Gremio)

Tras cada auditoría trimestral sin hallazgos, el Comité emitirá un **Informe de Solvencia Financiera** que la Junta Directiva podrá usar en sus gestiones institucionales ante alcaldías, gobernación, empresas y patrocinantes.

CAPÍTULO VIII: DISPOSICIONES FINALES

Artículo 21 (Integración con los Estatutos)

Este Reglamento se integra como anexo normativo de los Estatutos de PROMUF. En caso de colisión, prevalecerá lo dispuesto en el Acta Constitutiva.

Artículo 22 (Reforma del Reglamento)

Podrá ser reformado por la Asamblea General Extraordinaria, a propuesta de la Junta Directiva o del propio Comité de Contraloría, con el voto favorable de las dos terceras partes (2/3) de los agremiados presentes.

Artículo 23 (Entrada en Vigencia)

Entrará en vigencia tras su aprobación en la Mesa Técnica del Comité y posterior ratificación en Asamblea General Extraordinaria.